

1500383-06.2021.8.26.0603

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Sérgio Ricardo Biella

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/03/2022

... o dolo, tipificando-se o crime de tráfico. Como é cediço, "o denominado tráfico ilícito de entorpecente é infração que se integra de várias fases sucessivas, articuladas umas com as outras, desde a produção até sua entrega ao consumo, com atos de comércio propriamente ditos, bem como os que lhe são preparatórios, acessórios ou complementares e alguns até despidos de caráter ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

2ª Vara Criminal

Praça Maurício Martins Leite, 60, Araçatuba-SP - cep 16015-560

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 18h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500383-06.2021.8.26.0603 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500383-06.2021.8.26.0603

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 2069849/2021 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 16729423 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 2484/21/308 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 2069849 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER10, 2484/21/308 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER10, 2069849/2021 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER10

Autor:

Justiça Pública

Réu:

HITHALO FARIAS BRITO

Vistos.

HITHALO FARIAS BRITO está sendo processado pela Justiça Pública como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 11 de março de 2021, por volta das 11h20min, na Rua Geraldo Sanches Hernandez, nº 840, Bairro Atlântico I, nesta cidade e comarca, trazia consigo, para fins de tráfico, 17,41 gramas contendo a substância conhecida como cocaína, sem autorização legal ou regulamentar (fls. 01/06).

Notificado, o réu apresentou defesa preliminar às fls. 107/111.

A denúncia foi recebida às fls. 130/132.

Realizou-se audiência de instrução, na qual foram ouvidas duas testemunhas em comum, bem como o acusado foi interrogado (fls. 163/169).

Encerrada a instrução, o Ministério Público apresentou suas alegações finais oralmente, pedindo a procedência da ação, nos moldes da denúncia (mídia digital - fl. 163).

A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição do requerido, por falta de provas e, subsidiariamente, o reconhecimento da causa de diminuição de pena em seu grau máximo, com a imposição de regime inicial aberto de cumprimento de pena e a substituição da pena por pena restritiva de direitos (fls.172/177).

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante de fl. 07, Boletim de Ocorrência de fls. 12/14, Auto de Exibição e Apreensão de fl. 15, Laudo de Constatação de fls. 31/33 e pelo Laudo Pericial de fls. 86/88, que atestou que a substância apreendida se tratava de Benzoilmetilecgonina, substância vulgarmente conhecida por cocaína.

A autoria delitiva também é certa e indubitosa.

Ouvida em juízo, o réu afirmou que estava fumando maconha em frente a sua residência, quando foi abordado pelos policiais militares, ocasião em que negou a venda de drogas. O dinheiro encontrado consigo foi retirado de dentro de sua residência e é oriundo do auxílio emergencial. Em nenhum momento chegou a correr dos policiais (fl. 168 - mídia digital).

Em que pesem as justificativas apresentadas pelo réu, sua narrativa dos fatos restou isolada perante o restante do conjunto probatório.

Nesse sentido, o policial militar DANIEL LOPES ZAGATTO afirmou em juízo que estava em patrulhamento pelo bairro Jardim Atlântico 1, quando foram verificar um local que é conhecido como ponto de venda de drogas, ocasião em que, ao adentrarem na rua, viram um indivíduo atravessando a rua com algo na mão, o qual se assustou e correu em direção a uma mata, dispensando um saco plástico que trazia consigo. Em seguida, localizaram o objeto dispensado. Posteriormente, viram o réu ofegante, sujo e sem os chinelos, o qual se assustou ao ver os policiais. Ao abordá-lo, localizaram um celular e a quantia de R\$ 200,00. O réu confessou que estava trazendo consigo pinos de cocaína, que haviam sido dispensados por ele no início da fuga. O réu tinha as mesmas características e trajes do indivíduo que se evadiu. No interior do saco plástico havia 52 pinos de cocaína, sendo localizados outros 66 pinos vazios (fl. 164 - mídia digital).

De igual modo, o policial militar JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS afirmou que estavam de patrulhamento pelo bairro Atlântico, num local conhecido como ponto de venda de drogas, ocasião em que localizaram um indivíduo que trazia algo em sua mão, o qual ao avistá-los adentrou na mata e arremessou algo ao solo. Em seguida, localizou a droga dispensada. Posteriormente, localizaram o réu, que confessou que o dinheiro que estava com ele, no valor de R\$ 200,00, era originário da venda de drogas. Encontraram eppendorfs vazios e outros cheios. O réu tinha as mesmas características e trajes do indivíduo que se evadiu (fl. 165 - mídia digital).

Conforme se vê, os depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência

são coesos entre si e estão em consonância com as demais provas angariadas nos autos. Aliás, no que concerne aos depoimentos de policiais, como se sabe, não existe dispositivo legal que vede sejam testemunhas. Nesse sentido, a jurisprudência:

"Os servidores públicos inclusive os policiais empossados que são após formal compromisso de bem e fielmente cumprirem seus deveres funcionais, têm no desempenho de suas atuações, presunção de que agem escorreitamente, não se podendo ofensivamente presumir que os informes que, em testemunhos ou em documentos oficiais, oferecem a seus superiores e à justiça, sejam ideologicamente falsos, tendo por vil escopo inculpar inocentes (RT 411/266)".

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal" (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - D.J. 18.10.96 - HABEAS CORPUS Nº 73.518-5 SÃO PAULO - Rei. MIN. CELSO DE MELLO - 26/03/96).

Se é certo que há, no meio social, uma parcela de servidores desonestos, que tem maculado o prestígio de todo o trabalho da classe, também não se pode negar que existam policiais dedicados e empenhados em suas funções diárias, merecendo toda a confiança em seus depoimentos, como no caso em exame.

Ademais, nenhuma prova foi produzida no sentido de que os policiais fossem desafetos dos denunciados, tivessem a hostil prevenção contra eles, ou quisessem prejudicá-los.

Quanto ao delito de tráfico, há ainda que se ponderar que as circunstâncias que rodeiam o delito, sobretudo a forma como a droga estava acondicionada dentro de eppendorfs, além das dezenas de invólucros vazios que foram localizados no local dos fatos, bem como as circunstâncias em que se deu prisão, colocam à evidência o dolo, tipificando-se o crime de tráfico. Como é cediço, "o denominado tráfico ilícito de entorpecente é infração que se integra de várias fases sucessivas, articuladas umas com as outras, desde a produção até sua entrega ao consumo, com atos de comércio propriamente ditos, bem como os que lhe são preparatórios, acessórios ou complementares e alguns até despidos de caráter de mercancia. Como seria extremamente, para não se dizer praticamente impossível apurar em conjunto e em sua integralidade, todas as fases em que se desenvolve essa atividade criminosa, contenta-se a lei, no esforço de combater as toxicomanias, em admitir que qualquer delas configura, por si só, delito contra a saúde pública" (Apelação Criminal nº 172.800-3/7, relator o eminente Desembargador CUNHA CAMARGO).

Assim, reconhecida a responsabilidade penal do acusado, sua condenações é medida de rigor.

Passo à dosagem da pena.

Nos termos do artigo 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas, não havendo circunstâncias desfavoráveis ao réu, fixo a sua pena base no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa, no mínimo legal. Não havendo agravantes ou atenuantes a serem consideradas, mantenho a pena em 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias multa, no mínimo legal. Reconhecida a causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/06, uma vez que o réu é primário e tem bons antecedentes, não havendo, ainda, provas concretas de seu envolvimento com organização criminosa, bem como considerando as circunstâncias do caso concreto, reduzo a pena em dois terços, fixando e tornando-a definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 160 dias-multa, no mínimo legal.

O regime de cumprimento da pena será o inicialmente fechado, nos termos da nova redação da Lei nº 8.072/90 dada pela Lei nº 11.464, de 28.03.07, considerando-se ainda a gravidade do delito em apreço, que aflige a sociedade gerando uma onda de violência e intranquilidade, o que exige medidas eficazes para combatê-lo, além do tipo e da quantidade de drogas apreendidas, bem como da desfaçatez com que o réu justificou sua participação na empreitada criminosa, circunstâncias essas que tornam o regime fechado o único compatível com esse tipo de infração e o único apto a repeli-la com vigor. Pelos mesmos fundamentos, e pela vedação expressamente disposta no artigo 44, caput, da Lei de Drogas, é incabível a substituição da pena privativa aplicada por restritiva de direitos.

O valor unitário da pena de multa fixado é o mínimo legal, levando-se em consideração a inexistência de informações nos autos do processo que permitissem decidir de modo diverso.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para condenar o réu HITHALO FARIAS BRITO como incurso nas sanções do 33, "caput" e § 4º, ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 160 dias-multa, no mínimo legal, no mínimo legal.

O réu poderá recorrer desta sentença em liberdade, se por outro delito não estiver preso, pois não estão presentes os requisitos autorizadores de sua prisão preventiva.

Transitado em julgado, lance-se o nome dos réus no "Rol dos Culpados".

Com fundamento no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal, no artigo 91, II, letra "b", do Código Penal, e no artigo 63 da Lei 11.343/06 fica declarado o perdimento em favor da União dos bens e valores apreendidos em posse do réu, sendo que quanto ao destino deverão ser observadas as disposições do parágrafo 1º, do artigo 63, da Lei 11.343/06.

O réu arcará com a taxa judiciária, fixada em 100 UFESPS, nos termos do artigo 4º, parágrafo 9º da Lei Paulista nº 11.608/2003, observada a gratuidade.

P.I.C.

Araçatuba, 07 de março de 2022.

SÉRGIO RICARDO BIELLA
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA